

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

Juristisch-Psychologische Expertise

Datum: 14. Februar 2026

I. Auftrag und Gegenstand

Die Expertise befasst sich mit der Situation von Eltern mit Schwerbehinderung, die ihre Einschränkungen nicht als Hindernis wahrnehmen. Ziel ist die Darstellung rechtlicher und psychologischer Grundlagen sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Jugendämter und Gerichte, um Kindeswohl, Elternrechte und Inklusion zu sichern.

II. Rechtliche Grundlagen

- **Artikel 1 GG:** Die Würde des Menschen ist unantastbar – auch die Würde von Eltern mit Behinderung.
- **Artikel 6 GG:** Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutz. Eingriffe sind nur zulässig, wenn das Kindeswohl konkret gefährdet ist und keine milderer Mittel zur Verfügung stehen.
- **UN-Kinderrechtskonvention:** Kinder haben ein Recht auf Förderung, Schutz und Beteiligung.
- **UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):** Menschen mit Behinderung haben Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe. Elternschaft ist Teil dieser Teilhabe.
- **SGB VIII:** Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff.), Familienhilfe (§ 31), Beratung (§ 16) sind vorrangig einzusetzen.
- **Schadenersatzrecht (Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB):** Bei rechtswidrigem Handeln von Behörden können Betroffene Schadenersatzansprüche geltend machen.

III. Psychologische Bewertung

- Eltern mit Behinderung erleben ihre Einschränkungen häufig ressourcenorientiert und betonen ihre Kompetenzen.
- Eine vorschnelle Begutachtung oder Inobhutnahme kann zu Stigmatisierung, Vertrauensverlust und psychischen Belastungen führen.
- Psychologisch sinnvoll ist die Stärkung der Elternkompetenz durch Hilfen, nicht eine defizitorientierte Prüfung.

IV. Eingliederungshilfe, Inklusion und Ressourcenorientierung

- Eingliederungshilfe ist ein Instrument der Teilhabe und muss inklusiv gestaltet werden.
- Inklusion bedeutet: Eltern mit Behinderung werden nicht defizitär betrachtet, sondern als gleichberechtigte Akteure anerkannt.
- Vor einer Inobhutnahme sind alle Hilfsangebote auszuschöpfen:
- Familienhilfe (§ 31 SGB VIII),
- Erziehungshilfe (§§ 27 ff. SGB VIII),
- Beratung über Rechte und Pflichten (§ 16 SGB VIII),
- Assistenzleistungen nach SGB IX.

V. Abgrenzung der Zuständigkeiten

- Jugendämter haben keine Berechtigung, Diagnosen zu vermuten oder zu stellen.
- Diagnosen sind ausschließlich durch qualifizierte Fachkräfte (Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen mit Gutachtauftrag) zu erheben.
- Aufgabe des Jugendamtes ist die Beratung, Unterstützung und Koordination von Hilfen, nicht die medizinisch-psychologische Diagnostik.

VI. Handlungsempfehlungen für Jugendämter und Gerichte

1. **Keine voreilige Inobhutnahme:** Erst wenn alle Hilfsangebote ausgeschöpft und nachweislich nicht ausreichend sind, darf eine Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) erfolgen.
2. **Vermeidung unnötiger Gutachten:** Gutachten über die Erziehungs-fähigkeit sind nur als ultima ratio zulässig, wenn konkrete Kindeswohlgefährdung vorliegt.
3. **Ressourcenorientierte Prüfung:** Fähigkeiten und Unterstützungsnetzwerke sind stärker zu gewichten als Defizite.
4. **Familienberatung und Einbindung:** Eltern müssen über ihre Rechte und Pflichten informiert und aktiv eingebunden werden.
5. **Inklusionsorientierte Verfahren:** Entscheidungen sind diskriminierungsfrei und teilhabeorientiert zu treffen.
6. **Dokumentation und Transparenz:** Entscheidungen müssen nachvollziehbar begründet werden, um Rechtsstaatlichkeit und Vertrauen zu sichern.
7. **Schadenersatzprävention:** Behörden müssen rechtmäßig, verhältnismäßig und grundgesetzkonform handeln, um Haftungsrisiken zu vermeiden.

VII. Schlussfolgerung

Eltern mit Behinderung haben Anspruch auf gleichberechtigte Elternschaft im Sinne der Inklusion. Jugendämter und Gerichte sind verpflichtet, Verfahren transparenzorientiert, inklusionssensibel und diskriminierungsfrei zu gestalten.

Eine Inobhutnahme darf nur als **ultima ratio** erfolgen, wenn alle Hilfsangebote ausgeschöpft und nachweislich nicht ausreichend sind.

Die Vermeidung unnötiger Gutachten schützt Eltern vor Diskriminierung und stärkt das Vertrauen in den Rechtsstaat.

Mit freundlichen Grüßen,



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip. Nr. 92547//38245//10645

Dipl.-Psychologin Hicran Taraz